ملف رقم :

المملكة المغربية
السلطة القضائية
محكمة الاستئناف
بالرباط
غرفة الجنايات
الابتدائية

ملف عدد :
18/2610/610

قرار رقم :
817

صدر بتاريخ:
2018-11-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بتاريخ: 29-11-2018
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بالرباط في جلست العلنية بقاعة الجلسات الاعتيادية المنعقدة النظر ف القضايا المعروضة عليها وهي مركبة نفس الأعض الذين ناقشوا القضية السادة :

- ذ. محمد كشتيل رئيسا
- ذ. محمد لعمش مستشارا
- ذ. حسن لغليض مستشارا
- بحضور ذ. عزيز نزار ممثلا للنيابة العامة
- بمساعدة السيد البشير الناجي كاتب الضبط

القرار الآتي نصه :

بين : السيد الوكيل العام للملك لدى هذه المحكمة و المطالبتين بالحق المدني:

1- إيمان منصوري .
2- أمال البيض.

ينوب عنهما ذ.ياسين الأيوبي بهيأة الرباط .

من جهة

وبين المسمى :طارق المنصوري بن عبد الكريم بن علي - مغربي- مزداد بتاري 1972/06/10 بالجزائر - من والدته دليلة بنت أحمد - مطلق - أب لأربعة أبناء - مسير شركة - صاحب الجواز سفر رقم 13AY93732 صادر عن السلطات الفرنسية -الموجو حاليا في حالة اعتقال منذ تاريخ 2018/03/04 .

من اجل ارتكابه بالدائرة القضائية لهذه المحكمة ومنذ زمن لم يمض عليه أمد التقادم الجنائي و الجنحي : السرقة الموصوفة والهجوم على مسكن الغير ليلا وإلحاق خسائر مادية بملك الغير والضرب والجرح طبقا للفصول 509-441-608-400 من القانون الجنائي.

يؤازره ذ.القاسيمي محامي بهيئة الرباط .

من جهة أخرى

نسخة عادية

Royaume du maroc
Premier Minist

ع.د

الوقائـــع

يستفاد من محاضر الضابطة القضائية عدد 1519 وتاريخ 2017/5/9 المنجز من طرف أمن الرباط وعدد 202 وتاريخ 2018/2/23 وعدد 591 وتاريخ 2018/3/3 المنجزين من طرف درك المنزه أن المسماة إيمان المنصوري تقدمت بشكاية في مواجهة الظنين طارق منصوري .

وعند الاستمـــاع الى المشتكية إيمان المنصوري صرحت انها تملك عقارا عبارة عن شقة بحي الرياض الكائنة برياض الأندلس العمارة 38 الطابق الثاني الرقم 4 وبتاريخ 2017/5/23 طلبت من والدتها التوجه الى شقتها قصد نقل بعض أغراضها وأغراض شقيقها الأصغر إلى ان فوجئت بهذه الأخيرة تشعرها أن شخصا ما قام بتغيير قفلي الشقة بقفلين آخرين ، مما جعلها تتوجه الى عين المكان وبعد استطلاعها للأمر وسؤالها لسانديك العمارة المسمى رياض اللماغي أخبرها أن شخصا يدعى به طارق المنصوري هو من استبدل قفلي الشقة واستولى من داخلها على مجموعة من الحاجيات بمعية أحد السماسرة الذي يدعى (عبد الكريم) وأنهما نقلا تلك المعدات متن سيارتين خاصتين بنقل البضائع وانطلق بهما الى وجهة مجهولة ، مضيفة أن هناك شاهدا على واقعة السرقة الذي استهدف شقتها والذي عمل بصفة مؤقتة بتجزئة رياض الأندلس ويدعى أيوب بن عبد الله .

وعند الاستماع الى المسمى أيوب بنعبد الله نفى علمه بأي شيء بخصوص السرقة التي [illegible]
عمله الموقت في الحراسة بتجزئة رياض الأندلس .

وعند الاستماع الى المسمى أيوب بنعبد الله نفى علمه بأي شيء بخصوص السرقة التي تعرضت لها شقة المشتكية ، مؤكدا أن التاريخ الذي زامن وقوع السرقة كان قد غادر وقتها عمله الموقت في الحراسة بتجزئة رياض الأندلس.

وعند الاستماع الى سانديك إقامة بريستيجيا رياض الأندلس أفاد من خلاله أنه ومنذ ما يقرب عن 10 أيام تلقى اتصالا هاتفيا من المسمى محمد الذي يعمل سانديكا للعمارة التي استهدفت إحدى شققها للسرقة أن كان يتواجد بمكتبه وفور اخباره بالإيجاب حل بمكتبه احد السماسرة الذي يعرفه ويدعى عبد الكريم ورفقته شخص قدم نفسه تحت اسم طارق وانه ابن المسمى عبد الكريم منصوري وان هذا الأخير يريد الدخول الى شقة والده المتوفى حيث أخبره وقتها انه بامكانه ذلك بحكم أن ذلك ليس ضمن مجال اختصاصه وصلاحياته ، كما أردف بالقول انه وبعد مرور ثلاثة أيام من أول لقاء بينهما اتصل به حارس العمارة المسمى محمد وأخبره ان هناك من يعمل على نقل مجموعة من الحاجيات من داخل الشقة 38 ويضعها متن سيارة لنقل البضائع حيث توجه الى عين المكان ليكتشف ان المسمى طارق هو من كان ينقل تلك الأغراض بمعية ثلاثة أشخاص آخرين وعندما استفسره عن ذلك أخبره أنه يقوم بنقل تلك الحاجيات الى أحد المطاعم التي تخصه والكائنة بمدينة بوزنيقة .

نسخة عادية

وعند الاستماع الى الوسيط المسمى عبد الكريم لعوينة اكد معرفته بالمسمى طارق منصوري والتي جاءت صدفة عن طريق وكالته العقارية بعدما عبر له عن حاجته في اقتناء احد العقارات التي ينوي استثمارها في تشييد وإنماء مشروعه الخاص بالوجبات ، أما بخصوص واقعة السرقة التي استهدفت شقة المشتكية فقد نفى مشاركته المسمى طارق في أي من أطوارها ، مؤكدا أن سبب إقحام اسمه في هذه النازلة من لدن والدة المشتكية هو عدم استسغانها مرافقته وعلاقته بالمسمى طارق.

وعند الاستماع الى المسمى طارق المنصوري صرح انه بتاريخ 2017/4/7 دخل المغرب عبر ميناء طنجة على متن سيارته نوع مرسيدس وقصد مدينة الرباط وذلك بحثا عن عقارات وأملاك تخص والده المسمى قيد حياته عبد الكريم المنصوري الذي وافته المنية بتاريخ 2017/2/14 وسبق أن علم من إدارة شركة بريستيجيا الرباط عن وجود عقارين تبين ان احدهما بيعت وتوجه للشقة الثانية وباعتباره انه لا يتوفر على مفاتيح الشقة قام بإحضار أحد النجارين الذي يجهله هذا الأخير التقاه باحد الأسواق بحي الكيش الاودادية ، ورافقه للشقة وقام بكسر أقفال الشقة وتعويضها بأقفال جديدة وسلمه مفاتيحها وبعد ذلك قضى بالشقة ليلة وفي صبيحة اليوم الموالي اتصل باحد معارفه بمدينة سلا وارسل له سيارة نقل بضائع واتفقا على نقل الأغراض مقابل مبلغ مالي قدره 400 درهم ، وبالفعل عملوا على نقل البضائع ، وفي نفس الليلة عاد الى الشقة وخلد الى النوم بها وقام بنقل حقائب أخرى بها ملابس وأواني ونفى نقل أي حقائب بها مبالغ مالية أو مجوهرات وقام بإفراغ الشقة من أجل تجهيزها من جديد والسكن فيها باعتبار انها في ملكه الذي [illegible] أنه لا [illegible] الأغراض [illegible] مسروقة ، مفيدا أن والده المسمى عبد الكريم المنصوري كان يملك العديد من العقارات والأملاك والمبالغ المالية بالأبناك وذكر على سبيل المثال فيلا بحي المنزه بالرباط وفيلتين بمنطقة الهرهورة وأنه طلب من زوجة والده المسماة أمال الابيض تمكينه من قائمة بالممتلكات من اجل الشروع في عملية تقسيم التركة على الورثة ، غير أنها رفضت وأضاف أن المسمى عبد الكريم لعوينة لا علاقة له بهذه القضية وأنه لم يكن حاضرا وقت تأجير النجار الذي عمل على كسر أقفال الشقة وتعويضها بأقفال جديدة ، كما أنه لم يكن حاضرا وقت نقل الحاجيات .

وتم الانتقال الى بوزنيقة برفقة المشتكية والمشتكى به وتم حجز المسروقات وافادت المشتكية أنها تخصها باستثناء الحقيبة التي زعمت المشتكية انها تضم مبلغ 40000 درهم فلم يتم إيجادها .

وبتاريخ 2018/2/23 تقدمت المسماة أمال البيض بشكاية من اجل السرقة التي طالت الفيلا الكائنة بالمنزل وتم الاستحواذ على بعض من مجوهراتها الذهبية وبعض الساعات اليدوية ومبلغ مالي قدره 15000 درهم وأن الجاني قام بكسر ثلاثة أقفال لثلاثة أبواب حيث دخل من خلف الفيلا رغم ان هناك حراسة من طرف حراس خاصين .

وعند الاستماع الى المسماة إيمان المنصوري صرحت أنها ابنة المشتكية أمال البيض وانه بتاريخ 2018/2/28 حوالي الساعة التاسعة ليلا كانت لوحدها بالفيلا بالمنزه تقوم بالحراسة ليلا وحوالي الساعة الثالثة بعد منتصف الليل استفاقت على ضجيج فاتصلت بوالدتها وأقفلت عليها غرفتها لانها كانت خائفة ، مفيدة أن الجاني اقتحم الفيلا بعد كسر ثلاثة أقفال.

نسخة عادية

و عند انتقال الضابطة القضائية للفيلا موضوع السرقة بحي السباتين المنزه جماعة وقيادة المنزه عمالة الصخيرات تمارة وعند الولوج اليها عوينت ملابس مبعثرة نسائية ، وبالقرب منها حافظة ملابس زرقاء اللون مفتوحة وكذا على الطاولة ثلاثة بطاقات بنكية لم تسرق وثلاث محفظات يدوية نسائية صغيرة كانت بها مجوهرات ومبلغ مالي قدره 15000 درهم وعوينت آثار حداء رياضي كبير الحجم ثم أخذ صور لها وأخذ البصمات وتمت معاينة كسر سلسلة حديدية خلف الفيلا وكسر بقفل باب المطبخ وقام الجاني بأخذ الأكل من الثلاجة .

حوالي الساعة الرابعة بعد الزوال تقدمت المشتكيتان من جديد وأفادتا ان الجاني وهو طارق المنصوري عاد من جديد وتهجم عليهما ملحقا خسائر ماديـــة بالسيارة وقام بضربهما وتمت معاينة الخسائر المادية بالسيارة .

وعند الاستماع الى المشتكى به **طارق المنصوري** صرح ان المشتكية أمال البيض فهي طليقة والده المرحوم عبد الكريم المنصوري وان ما صرحت به المشتكيتان لا أساس له من الصحة وأن المشتكية امال البيض أرادت اختلاق مشاكل وشكايات كيدية قصد الزج به بالسجن والاستيلاء على العقارات والأملاك والمبالغ المالية التي تركها والده ، مؤكدا انها سبقت أن قدمت شكاية في مواجهته سنة 2017 والتي نفاها وأضاف أنه رفع شكاية ضد طليقة والده وابنتها أي أخته من أبيه من اجل قتل والده المرحوم عن طريق التسمم والشكاية لازالت جارية بمحكمة الاستئناف بالرباط وأنه تم حجز منه جواز سفر واكترى منزلا بتمارة من اجل تتبع كل هذه الملفات والشكايات ولكون لم يعد يتوفر على نقود توجه يوم الخميس 2018/2/22 حوالي [illegible] الزوال الى [illegible] الفيلا التي [illegible] تركها والده المرحوم وانه [illegible] سلسلة كانت بقفل بالباب الرئيسي وتمكن من الدخول الى الغرفة الأولى الغير المسقفة ووجد باب آخر ، فقام بكسر قفله وإزالته بواسطة قطعة حديدية وولج داخل الفيلا فلم يجد أي شخص ووجد بالصالون محفظة ملابس مفتوحة عن آخرها وملابس نسائية متناثرة وثلاث بطاقات بنكية فوق الطاولة وترك الكل كما وجده وذهب الى تمارة ، وبتاريخ 2018/2/23 حوالي الساعة الثانية عشر والنصف زوالا توجه من جديد الى نفس الفيلا ودخلها رفقة كلبين يعودان له واحد يقوم بكسر قفل باب غرفة والده المرحوم ليجد حاجيات وملابس أخته من المرحوم أيمان المنصوري لتأتي طليقة والده والمسماة ايمان المنصوري عبر سيارة نوع نيسان وقام طليقة والده بضرب احدى الكلبتين بركلة فغضب واخذ يلومها وقام بتكسير زجاج السيارة ولم يؤذي أي أحد وتوجه الى حال سبيله .

و عند انتهاء البحث أحيلت المسطرة على السيد الوكيل العام للملك الذي طالب بإجراء تحقيق فيها.

في مرحلة التحقيق الإعدادي

استنطق المتهم **طارق المنصوري** ابتدائيا أجاب بخصوص الولوج الى الشقة الموجودة ب"بريستيجيا" وأنه بحسن نية واعتقادا منه ان الشقة تعود لوالده المرحوم وان الشقة لم يتحوز بها أي احد من الورثة وبعد استفسار حارس العمارة قام باحضار صانع المفاتيح وقام بإزالة الأقفال واقامة اقفال اخرى وقام باحضار سيارة نقل ونقل الأغراض الى بوزنيقة وهو الذي تم

نسخة عادية

ضبطه من طرف الضابطة القضائية وبخصوص ولوجه الى الفيلا بالمنزه صرح انه اعتقد ان لمشتكيتان بالسجن لانه سبق أن تقدم في مواجهتهما بشكاية من أجل قتل والده بالتسمم وتوجه الى الفيلا المذكورة وقام بكسر الباب ووجد بعض الملابس متناثرة على الأرض وفوجئ بالمشتكيتان تلجان الفيلا وأنه بعدما قامت المشتكية بضرب كلبته غضب وقام بكسر السيارة .

وعند استنطاقه تفصيليا أكد تصريحاته المضمنة بمحضر الاستنطاق الابتدائي مضيفا أنه توجه فعلا الى الشقة موضوع النزاع وذلك بحضور سانديك حمزة ورجل أمن خاص حيث قام بحمل أغراض والده وكان ينوي القيام بإجراءات اصلاحات قصد الإقامة بها ، مضيفا أن السانديك أخبره أن الشقة لا يقطن بها أي احد وان والده كان يكتريها لأحد الأشخاص ، كما انه نفى قيام المشتكية بتقديم شكاية ضده حيث تم تقديمه امام السيد الوكيل العام للملك ، هذا الأخير تركه في حالة سراح ولم يتم متابعته وأكد تصريحاته بخصوص الفيلا المتواجدة بالمنزه التي أكدها خلال الاستنطاق الابتدائي.

وعند الاستماع الى المطالبة بالحق المدني أمال البيض بعد إعفائها من أداء اليمين القانونية أكدت تصريحاتها ومطالبها المدنية ، مضيفة أنها طليقة المسمى عبد الكريم المنصوري والد المتهم منذ 10 سنوات وانه قبل سنة توفي وكان يتوفر على مجموعة من العقارات من ضمنهم شقة بحي اكدال وأخرى ببريستيجيا بحي الرياض وانه فوت شقة لابنتها ايمان المنصوري وانها هي من قامت بتفويت الشقة وتأثيتها مفيدة أن زوجها المرحوم لم يسبق أن توجه الى الشقة وأن عداد الماء والكهرباء باسم ابنتها ، مضيفة أن ابنتها ايمان التقت بالمسمى طارق المنصوري [illegible] المسمى طارق المنصوري [illegible] الى الشقة وعمل للولوج اليها واخذ جميع الأثاث وجميع محتويات الشقة وكذا مبالغ مالية وتقدمت بشكاية في الموضوع وتم الصلح إلا أنها تفاجأت بالمتهم يتقدم بشكاية ضدها وابنتها كونهما هما من قاما بقتل والده بالتسمم وتفاجأت فيما بعد باتصال ابنتها كون المتهم هجم على الفيلا المتواجدة بالمنزه وكان مسلحا بالأسلحة البيضاء والكلاب وأن المتهم قام بتكسير السيارة .

وعند الاستمـــاع الى المطالبة بالحق المدني إيمان المنصوري بعد إعفائها من اليمين القانونية أكدت المطالب المدنية ، مفيدة أن المتهم أخوها من أبيها قام بالتهجم على شقتها المتواجدة ببريستيجيا وسرقة جميع محتوياتها من أثاث وملابس وعمل على نقلها الى مدينة بوزنيقة وأنها تقدمت بشكاية في الموضوع ، وبخصوص الفيلا المتواجدة بالمنزه ، وبتاريخ الواقعة حوالي الساعة الثانية صباحا سمعت طرقا بالخارج وتكسير لأبواب الفيلا فاتصلت بوالدتها ولم تخرج كونها كانت خائفة وان والدتها أحضرت رجال الدرك الذين قاموا بمعاينة عين المكان ورفع البصمات ، وبعد رجوعها الى الفيلا رفقة والدتها التي نقلت للمستشفى اثر إصابتها بإغماء فوجئت بالمتهم يقوم بالهجوم عليهما وحاول تعريضهما للضرب والجرح لتحتمي بالسيارة ممـــا أدى به الى إلحاق خسائر مادية بالسيارة .

وعند الاستماع الى الشاهد يوسف كمون بعد أدائه اليمين القانونية صرح أن المتهم يقطن بالمنزل المقابل لمنزله ويتوفر على كلبين فعلا ، مضيفا أن المتهم تعامل مع أبناء الحي معاملة جيدة وعادية وأنه فعلا دائم الحضور رفقتهم بالحي.

نسخة عـادية

ع.ر

و بناء على أمر السيد قاضي التحقيق بمتابعة المتهم من أجل المسطر في حقه أعلاه و إحالته على غرفة الجنايات الابتدائية لمحاكمته طبقا للقانون.

مرحلة المحاكمة

يث أحيلت القضية على أنظار هذه الغرفة فادرجت بجلسة 2018-11-29 خلالها أحضر المتهم ي حالة اعتقال مؤازرا بالأستاذ القاسيمي كما حضرت المطالبتين بالحق المدني و دفاعهما .الأيوبي وبعد التأكد من هوية المتهم التي جاءت مطابقة لما جاء بمحضر الضابطة القضائية شعره الرئيس بالافعال المنسوبة اليه فأجاب أنه دخل الشقة المتواجدة ببريستيجيا و أن سنديك لعمارة هو من قام بفتحها و أخذ الأغراض الخاصة بوالده إلى منزل ببوزنيقة و تناول الكلمة .الأيوبي عن الطرف المدني و أوضح أن المتهم قام بكسر أقفال الشقة و في اليوم الوالي أحضر كلبين شرسين و قام بالهجوم على الفيلا ملتمسا إدانته وفق ملتمسات النيابة العامة و الحكم عليه بالتعويضات وفق المبين بمذكرتي الطلبات 2500000 درهم لإيمان المنصوري و 300000 درهم أمال البيض مع النفاذ المعجل و الإكراه البدني في الأقصى و تحميل المحكوم عليه الصائر فأعطيت الكلمة للسيد ممثل النيابة العامة الذي قدم ملتمساته الرامية إلى الإدانة و تناول الكلمة دفاع المتهم ذ.القاسيمي الذي أوضح أن الأمر يتعلق بنزاع حول الإرث بعد وفاة والد الطرفين و أن هناك عقد بيع ينص على حق الانتفاع للأب و أن المتهم لا علم له بأن الملكية انتقلت لأخته ملتمسا تمتيعه بظروف التخفيف و بعد أن كان المتهم آخر من تكلم و لم يضف جديدا تقرر ختم المناقشة وحجز القضية المداولة للنطق بالقرار لآخر الجلسة من نفس الهيئة التي ناقشت القضية وتداولت فيها [illegible] المداولة طبقا للقانون عادت [illegible] الهيئة بكاملها أعضاءها الذين شاركوا في مناقشة [illegible] قاعة الجلسات و تولى الرئيس تلاوة القرار الذي أصدرته .

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الدعوى العمومية :

حيث تابعت النيابة العامة المتهم من أجل المسطر في حقه أعلاه و التمست إدانته بالجلسة .

في الدعوى العمومية :

1-في جناية السرقة الموصوفة:

حيث صرح في سائر المراحل أنه ولج الشقة المتواجدة بحي الرياض و قام بتغيير أقفالها مستعينا بأحد النجارين و قام بنقل ما بها على متن ناقلة ليلا إلى منزل بمدينة بوزنيقة.

و حيث انتقلت الضابطة القضائية رفقته و المشتكية إيمان المنصوري إلى المنزل المذكور ببوزنيقة ليتم العثور على مجموعة من المنقولات موضوع شكاية هذه الأخيرة بالسرقة و تسليمها لها .

و حيث إن الثابت من شهادة الملكية المتعلقة بالرسم العقاري 50/27592 أن الشقة موضوع النزاع تعود ملكيتها لأخت المتهم إيمان المنصوري.

و حيث عاد المتهم أثناء التحقيق و أمام هذه الغرفة و أكد على كامل التفاصيل التي أوردها حين الاستماع إليه تمهيديا مضيفا أن دخوله تم عن طريق الخطأ ظنا منه أن الشقة تعود ملكيتها لوالده .

نسخة عادية

ع.ز

ن حيث إن ادعاءه بكون الشقة تعود ملكيتها لوالده مردود عليه على اعتبار أنه لم يكن يتوفر على اثة أو إحصاء متروك و لم يسبق له الولوج إليها كما و أنه يسهل عليه الحصول على المعلومات خاصة بها من خلال ميزة العلنية و العمومية الذي يتميز به نظام العقارات المحفظة بالمغرب.

حيث إن قيام المتهم بكسر أقفال باب منزل الضحية بإرادته الحرة و الواعية و هو عالم بعدم ملكية الده له و ولوج الشقة و نقل محتوياتها عبارة عن مال منقول مملوك للغير ليلا على متن ناقلة سخرها خصيصا لذلك يشكل العناصر التكوينية لجناية السرقة الموصوفة طبقا للفصل 509 من ق.ج.

1-في باقي الجنح:

حيث اعترف تمهيديا بالهجوم على الفيلا المملوكة لزوجة والده مرتين و و لوجها عن طريق كسر أقفال أبوابها و دخوله في نزاع معها أدى إلى تكسير سيارتها نوع نيسان نافيا الاعتداء عليها بالضرب و الجرح.

و حيث إن محاضر الضابطة القضائية في الجنح يوثق بمضمنها إلى أن يثبت ما يخالفها بكل وسائل الإثبات و هو ما لم يقم الحجة عليه المتهم حين مثوله أمام هذه الغرفة و يبقى إنكاره مجرد وسيلة للتملص من المسؤولية و العقاب .

و حيث إن قيامه بدخول منزل الضحية دون رضاها أو إذنها و في غيبتها لمرتين و عن طريق كسر أقفال أبوابها و الكل بإرادته الحرة و الواعية يشكل عناصر جنحة الهجوم على مسكن الغير.

و حيث إن قيامه بالاعتداء على السلامة الجسدية لزوجة والده بنية المس و الإضرار بها و لو لم ينتج عنه عجز يشكل عناصر الفصل 400 من ق.ج.

و حيث إن إقدامه عن عمد بتكسير سيارتها بنية إلحاق خسائر مادية بها و هو ما تأتى له فعلا باعترافه و حسب الثابت من لوحة الصور الفوتوغرافية المرفقة يشكل عناصر المخالفة.

وحيث قررت المحكمة بعد المداولة العمل بظروف التخفيف طبقا لمقتضيات الفصلين 146 و 149 من القانون الجنائي والفصل 430 من قانون المسطرة الجنائية وتمتيع المتهم بها مراعاة لظروفه الاجتماعية .

وحيث إن القول بإدانة المتهم يستلزم تباعا تحميله صائر الدعوى.

وحيث إن الإكراه البدني وسيلة للإجبار على تنفيذ الأحكام الصادرة بالغرامات والتعويضات والصوائر عملا بمقتضيات المادة 635 من ق م ج مما ارتأت معه المحكمة بما لها من سلطة تقديرية تحديد مدته في الأدنى .

في الدعوى المدنية التابعة :

في الشكل :

حيث قدمت الطلبات المدنية وفقا للشكليات المتطلبة قانونا مما تقرر معه قبولها شكلا .

في الموضوع:

حيث إن إدانة المتهم زجريا يستتبع مساءلته مدنيا عن الأضرار اللاحقة بالغير تأسيسا على مقتضيات و الفصل 77 من ظ.ل.ع.

نسخة عادية

ع.ز

حيث إن كل فعل ارتكبه الإنسان عن بينة و اختيار و من غير أن يسمح به القانون فأحدث ضررا جسمانيا أوماديا أو معنويا للغير ألزم مرتكبه بتعويض هذا الضرر إذا ثبت أن ذلك الفعل هو السبب لمباشر في حصول الضرر طبقا للمادة 7 من ق.م.ج .

و حيث إن الضرر في الجرائم حسب التعريف الوارد بالفصل 98 من ظ.ل.ع. هو الخسارة التي لحقت طالب التعويض فعلا و المصروفات الضرورية التي اضطر أو سيضطر لإنفاقها لإصلاح نتائج الفعل الذي ارتكب إضرارا به و كذلك ما حرم منه من نفع في دائرة الحدود العادية لهذا الفعل.

و حيث إن الفعل الذي أتاه المتهم بولوج منزل المسماة **إيمان المنصوري** و سرقة محتوياته و الذي تمكنت لا حقا من استعادة بعضه على يد عناصر الشرطة القضائية ثم الاعتداء على السلامة الجسدية للمسماة **أمال البيض** و إلحاق الأذى بها و الهجوم على منزلها و إلحاق خسائر مادية بسيارتها شكل لهما أضرارا مادية و جسدية و معنوية حسب كل حالة وجب جبر ذلك بالتعويض .

و حيث إن المحكمة و اعتمادا على نوع الفعل الجرمي و مدى خطورته و طبيعة الأضرار الجسمانية اللاحقة بالمطالبتين بالحق المدني كما هي موصوفة أعلاه ارتأت في إطار سلطتها التقديرية تحديد مبلغه وفق ما سيرد بمنطوق الحكم.

و حيث إن الأداء يتعلق بمبلغ مالي مما يتعين معه تحديد أمد الإكراه البدني في الأدنى .

و حيث إن النفاذ المعجل غير مرتكز على أساس قانوني لذا تقرر رفضه .

و بناء على الظهير الشريف المؤرخ في 3-10-2002 رقم 255-102 بتنفيذ القانون رقم 01 22 المتعلق بالمسطرة الجنائية خاصة المواد 400-401-409-
410-411-412 و المواد 417-418-420-442-457 .

لهذه الأسباب

حكمت غرفة الجنايات الابتدائية علنيا ابتدائيا و حضوريا :

1-في الدعوى العمومية : بمؤاخذة المتهم من أجل ما نسب إليه و الحكم عليه بثلاث سنوات (3) حبسا نافذا مع الصائر و الإجبار في الأدنى.

2-في الدعوى المدنية التابعة : .

في الشكل : بقبولها.

في الموضوع : بأداء المتهم لفائدة المطالبة بالحق المدني إيمان المنصوري تعويضا مدنيا قدره خمسون ألف (50000) درهم و لفائدة أمال البيض بتعويض قدره عشرة آلاف (10000) درهمع الصائر و الإكراه البدني في الأدنى و برفض باقي الطلبات .

وأشعر المتهم بأن له أجل 10 أيام للطعن بالاستئناف.

بهذا صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية في اليوم والشهر والسنة أعلاه من نفس الهيئة التي ناقشت القضية وتداولت في [illegible]

الكاتب

الرئيس

محكمة الاستئناف بالرباط
نسخة مشهود بمطابقتها للأصل الحامل لتوقيعات الرئيس وكاتب الضبط.
عن رئيس كتابة الضبط

نسخة عادية

محمد الظاهري الشرقاوي

2019